TERMOS E CONDIÇÕES DE USO

1. Apresentação

Para melhor interpretação destes **Termos e Condições de Uso**, a seguir algumas **definições** que deverão ser entendidas, sempre que grafadas em negrito, conforme descritas, no singular ou plural e em qualquer gênero:

- **Pello Menos**: é Pello Menos Franchising Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na Avenida das Américas nº 12.900, Bloco 2, Loja 117 do Edifício "Central América", no empreendimento "Américas Avenue Business Square", no Recreio dos Bandeirantes, Capital do Estado do Rio de Janeiro, CEP 22790-702, inscrita no CNPJ sob o nº 09.139.688/0001-60, telefone 0800 282 1233, e-mail pellomenos@pellomenos.com.br, franqueadora da rede de franquias Pello Menos, proprietária deste Site, desenvolvido por: I2W LTDA.
- **Site**: é a página de internet de **Pello Menos** (website) cujo endereço eletrônico é https://pellomenos.com.br/ e compreende qualquer outro website ou página web de **Pello Menos**, tais como sites promocionais, páginas de serviços de redes sociais operados por terceiros, blogs, hotsites e aplicativos, existentes ou que venham a ser criados por **Pello Menos** e, inclui as partes do **Site** de **Pello Menos**, em diante **Site**.
- **Termos:** são estes Termos e Condições de Uso, cujas regras constituem o acordo, juridicamente válido e vinculante, entre **Pello Menos** e os usuários deste **Site**, que por estarem plenamente de acordo com estes **Termos**, comprometem-se a respeitá-lo, sendo certo que **Pello Menos** se reserva o direito de alterar estes **Termos** a qualquer momento e a publicar toda e qualquer alteração destes **Termos** neste **Site**, com o que os usuários concordam.
- **Usuário:** é toda pessoa que acesse este **Site.**

IMPORTANTE:

- Leia atentamente estes **Termos**, pois regulamentam o uso (incluindo acesso, navegação e/ou a utilização dos recursos) deste **Site.**
- Caso constate qualquer irregularidade ou se quiser entrar em contato com o gestor deste Site, envie uma mensagem para o e-mail: lgpd@pellomenos.com.br.

Este **Site** visa a apresentar aos **usuários**, clientes e o público em geral, informações da empresa, de sua rede franqueada, de seu sistema de franquias, bem como programas de fidelidade em vigor, promoções, serviços disponíveis na rede de franquias **Pello Menos**, contratos de prestação de serviços e respectivas condições, entre outras informações e conteúdo que **Pello Menos** considere de interesse para seu público, clientes e **usuários**.

Ao acessar o **Site** é importante que o **usuário** leia atentamente estes **Termos** e a **"Política de Privacidade e Segurança das Informações"**, pois acessando este **Site**, automaticamente, aceita e consente com os termos, condições e estipulações contidas nestes **Termos** e na **"Política de Privacidade e Segurança das Informações"**.

Se não concordar com estes **Termos** e/ou com **"Política de Privacidade e Segurança das Informações"** não acesse este **Site** e/ou aplicativos de **Pello Menos**, existentes ou que venham a ser desenvolvidos por **Pello Menos**.

2. Propriedade Intelectual

Este **Site** e o seu conteúdo, que inclui, mas não se limita a, textos, fotos, vídeos, apresentação visual, bases de dados, etc., incluindo as marcas, logos e nomes de domínio deste **Site**, são licenciadas a **Pello Menos** ou de propriedade de **Pello Menos**. O domínio www.pellomenos.com.br pertence a **Pello Menos**, sendo seu, também, o direito exclusivo de editar este **Site**.

É proibida a cópia, reprodução, duplicação, extração, modificação, reedição, publicação, distorção, transmissão, no todo ou em parte, por qualquer meio ou forma e/ou pelo procedimento que for e em qualquer suporte que seja, deste **Site** e de seu conteúdo sem o prévio consentimento escrito de **Pello Menos**.

Todos os conteúdos e informações veiculados neste **Site**, inclusive, imagens, textos, animações, ilustrações, logotipos e/ou qualquer outro bem de propriedade intelectual estão protegidos pelas leis brasileiras e têm seus direitos de exploração reservados a **Pello Menos**, que se reserva o direito de usar toda a tecnologia disponível para evitar a cópia não autorizada do conteúdo deste **Site**.

Qualquer **usuário** que vier a acessar este **Site** concorda, expressamente, que deve respeitar os direitos de **Pello Menos**, bem como os mecanismos usados para proteção dos seus direitos e, ainda, se obriga a não violar os direitos de **Pello Menos**, por qualquer meio ou forma, sob a circunstância ou pretexto que for.

Todos os direitos são reservados a **Pello Menos**, o uso indevido do material veiculado neste **Site** poderá caracterizar infração às leis de Direito Autoral e de Propriedade Industrial, entre outras, pelo que o material, textos e toda e qualquer forma de expressão contida neste **Site** não pode ser reproduzido, divulgado, distribuído (física ou eletronicamente) e/ou publicado, por qualquer meio ou forma, sem prévia e expressa autorização de **Pello Menos**, ressalvadas as exceções previstas na legislação brasileira.

Como é vedada a reprodução e/ou veiculação e/ou distribuição, total ou parcial, publicação e/ou veiculação do conteúdo deste **Site**, seja de forma impressa ou em formato eletrônico e/ou de qualquer outra forma, a autorização oferecida por qualquer pessoa que não represente **Pello Menos**, formalmente, não terá validade e, tampouco, autorizará a incorporação de qualquer material, no todo e/ou parte, a este **Site.**

A exploração comercial não autorizada de qualquer material veiculado neste **Site** estará sujeita às medidas judiciais cabíveis, sejam cíveis ou criminais, sem prejuízo da obrigação de indenizar **Pello Menos** e/ou a quem de direito.

A descodificação ou tentativa de descodificação deste **Site**, bem como a introdução desautorizada de informações, códigos e/ou qualquer atividade não autorizada por **Pello Menos** e, também, a obtenção de dados e/ou da base de dados, no todo ou em parte deste **Site** são terminantemente proibidos e passíveis de sanções cíveis e criminais, segundo a legislação vigente no Brasil.

A consulta e o uso deste **Site** só está autorizada ao **usuário** para os fins a que este **Site** se destina e deve ser realizado de forma correta e em conformidade com estes Termos, sujeitando-se, ainda, a **"Política de Privacidade e Segurança das Informações"** de **Pello Menos** disponíveis neste **Site**.

Crédito das Fotos e Ilustrações: Shutterstock

Conteúdo: **Pello Menos**

3. Acesso a outros sites e serviços de terceiros

Caso este **Site** dê acesso a outros sites da Internet e estes outros sites não sejam administrados por **Pello Menos,** esta não poderá controlar seu conteúdo e/ou a respectiva Política de Privacidade e/ou a Segurança, pelo que não será, por qualquer meio ou forma e em nenhuma situação ou circunstância, responsável pelo conteúdo desses outros sites e/ou pela obtenção de dados e/ou transmissão de dados pessoais, cookies ou qualquer outra atividade, conduta ou política de outros sites, quanto aos quais **Pello Menos** não tem, ou terá, responsabilidade alguma, já que são terceiros.

Pello Menos usa serviços de terceiros para publicidade, divulgação de promoções, campanhas diversas, tais como Google Adwords, Facebook Ads, entre outros, o que ajuda a direcionar suas atividades e, também, as das unidades franqueadas, para oferecer serviços da melhor forma aos **usuários** e clientes, bem como para analisar e compreender os interesses de **usuários** e clientes. Esses serviços podem solicitar dados pessoais, bem como armazenar automaticamente o endereço de IP do **usuário**, versão do navegador, sistema operacional, entre outras, que são enviadas pelo navegador do **usuário** ou por cookies e **Pello Menos** não se responsabiliza de forma alguma por isso.

Este **Site** poderá conter hiperlinks para sites de terceiros que poderão oferecer outras informações, mercadorias, serviços e promoções, mas, tais sites são completamente independentes deste **Site**, cada qual deve ter seus próprios Termos de Uso e Políticas de Privacidade e Segurança quanto à coleta de dados dos usuários, pelo que, se o **usuário** fornecer qualquer informação para tais sites o seu uso se sujeitará aos Termos e Políticas dos respectivos sites e **Pello Menos** não se responsabiliza pelas ações ou políticas desses sites independentes e, tampouco, pelo seu conteúdo.

4. Cookies

Cookies são arquivos de computador ou pacote de dados enviados para o navegador do **usuário** por um servidor para ser armazenadas no disco rígido do computador ou dispositivo móvel (celulares, tablets, smartphones etc.) do **usuário**.

Para oferecer uma experiência personalizada neste **Site**, **Pello Menos** usa cookies, visando armazenar e acessar informações sobre a navegação do **usuário** e estatísticas de acesso a este **Site** e, eventualmente, de sites de parceiros.

Os cookies não podem ser usados para identificar o **usuário**, mas, registram informações relacionadas com (i) o uso que o computador, Tablet, celular e/ou smartphone faz do **Site** (as páginas visitadas, a data e horário de sua visita, etc.), (ii) o número de vezes que o conteúdo promocional aparece em sites ou aplicativos de terceiros, ou (iii) a abertura e leitura de comunicações eletrônicas que **Pello Menos** pode enviar aos **usuários** que manifestem seu consentimento/aceite e essas informações podem ser usadas por **Pello Menos** em futuras visitas dos usuários.

Pello Menos poderá:

- Coletar informações dos **usuários** instalando cookies nos seus computadores, por meio do **Site**, quer para contar o número de clicks nos diversos conteúdos deste **Site** e/ou para lembrar de **usuários** e ajudá-los em suas próximas navegações pelo **Site**.
- Usar cookies para medir os padrões de tráfego do **Site**, saber quais áreas os **usuários** acessam, com que frequência e, ainda, para conhecer os padrões das respectivas visitas e/ou para identificar o site de busca (navegador) que os **usuários** usaram para acessar este **Site**.

O uso de cookies é padrão na Internet e quase todos os navegadores os aceitam se não houver intervenção do **usuário**, mas, que pode escolher:

1. Configurar seu navegador para ser avisado quando receber um cookie;
2. Configurar seu navegador para não aceitar cookies;
3. Acessar o site usando modo privado de navegação;
4. Excluir cookies quando concluir seu acesso ao **Site**; ou
5. Não acessar este **Site**.

Caso o **usuário** não saiba como configurar seu navegador ou como gerir ou excluir cookies e/ou se não quiser receber anúncios baseados no seu histórico de navegação, poderá visitar o site http://www.networkadvertising.org/choices/ (em inglês) e/ou seguir as instruções e procedimentos descritos pelos navegadores mais usados na Internet, como nos exemplos abaixo:

- ✓ Firefox: acessar Ferramentas/Configuração → Opções → Privacidade e Segurança → Cookies → Gerenciar cookies e dados de sites → Remover tudo.
- ✓ Google Chrome e Explorer: acessar Configurações → Privacidade e segurança → Limpar dados de navegação (inclui cookies).

Mas, **atenção**, desativar cookies não garante o anonimato ou impede que sites controlem os hábitos de pesquisa dos **usuários** e, além disso, desativando ou recusando cookies várias funções deste **Site** podem não funcionar adequadamente e, importante observar que rejeitando cookies alguns serviços da Internet do **usuário** podem não funcionar a contento.

5. Proteção dos dados pessoais

As informações solicitadas e/ou enviadas pelo **usuário** por e-mail e/ou para registrar-se e/ou para cadastrar-se e/ou enviar perguntas por meio deste **Site** estão sujeitas à **Política de Privacidade e de Segurança das Informações** de **Pello Menos**. Todas as opiniões não solicitadas, comentários ou sugestões, incluindo ideias, conceitos, técnicas, conhecimentos e afins, não são tratados como confidenciais por **Pello Menos** e poderão ser usados da forma que for conveniente para **Pello Menos**. Para obter mais informações sobre este assunto, consulte a **Política de Privacidade e de Segurança das Informações** deste **Site**.

6. Responsabilidade

O conteúdo deste **Site** tem fins informativos.

Pello Menos toma medidas razoáveis para conferir precisão às informações contidas neste **Site** e redes sociais e não é responsável por erros ou omissões no seu conteúdo e, tampouco, garante a exatidão, integridade ou atualização das informações deste **Site**, que pode conter imprecisão técnica ou, até, erros.

O conteúdo deste **Site** poderá ser alterado, a qualquer momento, e as modificações serão incorporadas, sem prévio aviso, a novas edições do **Site, também,** sujeitas a estes **Termos**.

As informações oferecidas neste Site não são ou podem ser consideradas consulta válida ou recomendação específica para o **usuário** que é, e continuará sendo, único responsável pelos danos que o **usuário** ou terceiros possam sofrer, direta ou indiretamente, de qualquer natureza, com fundamento ou por usar este **Site** por si próprio ou por qualquer pessoa autorizada pelo **usuário** a acessar este **Site,** pelo que o **usuário** isenta **Pello Menos** de qualquer responsabilidade pelo conteúdo e teor do **Site** e renuncia a qualquer reclamação contra **Pello Menos** por ser a editora deste **Site** ou de qualquer outra forma.

Pello Menos, bem como toda e qualquer outra parte relacionada ou afiliada de **Pello Menos** na criação e/ou apresentação deste **Site** ou outras páginas de **Pello Menos** não se responsabilizam por qualquer dano, direto ou indireto e/ou incidental e/ou decorrente do uso direto deste **Site** e/ou de outras páginas de **Pello Menos**.

O usuário reconhece e concorda que, todas as comunicações eletrônicas, ou seja, realizadas por meio da Internet, podem não estar totalmente seguras e **Pello Menos** não pode garantir segurança das comunicações eletrônicas. Assim, **Pello Menos** se isenta de qualquer responsabilidade em relação a perdas, extravio, apropriação indevida, corrupção ou destruição dos dados relativos a comunicações eletrônicas que não estejam sob seu controle. Para obter mais informações sobre este assunto, consulte a **Política de Privacidade e de Segurança das Informações** deste **Site**.

7. Suspensão e rescisão

Pello Menos poderá, sem notificação prévia, determinar a suspensão, cancelamento e/ou retirada imediata deste **Site** e não poderá ser responsabilizada por qualquer **usuário** ou terceiros sob quaisquer circunstâncias caso proceda dessa forma.

8. Renúncia

Se qualquer disposição destes **Termos** for considerada inválida e/ou ineficaz, de boa fé, **Pello Menos** a substituirá por outra de conteúdo similar que gere os mesmos efeitos, assim, eventual invalidade e/ou ineficácia de uma ou mais estipulações destes **Termos** não afetará suas demais disposições, como, tampouco, constituirá renúncia de **Pello Menos** a seus direitos e/ou a ações pretéritas ou futuras.

9. Indenização

O **usuário** concorda que deverá indenizar e isentar **Pello Menos** de toda e qualquer responsabilidade, reclamação, denúncia, grande penalidade, juros, custos, despesas, multas, taxas, resultantes de qualquer ação do **usuário** ou de terceiros neste **Site**.

10. Disposições finais

O **usuário** reconhece e concorda que estes **Termos**, juntamente com a **Política de Privacidade e de Segurança das Informações** disponível neste **Site**, constituem o acordo integral entre o **usuário** e **Pello Menos** quanto ao uso deste **Site**.

Pello Menos poderá alterar estes **Termos** a qualquer momento e, publicando as alterações no **Site**, estas entram em vigor imediatamente e o uso deste **Site** implica a aceitação e consentimento, inclusive, com os **Termos** revistos.

Todas as disposições aplicáveis a **Pello Menos** nestes **Termos** se aplicam também às empresas contratadas, contratantes, controladoras, subsidiárias e vinculadas a **Pello Menos** por controle comum.

11. Legislação aplicável e foro

Qualquer controvérsia sobre o conteúdo ou uso deste **Site** ou de outras páginas de **Pello Menos**, existentes ou que venham a ser criadas, será regida pelas Leis Brasileiras e resolvida no Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, único competente, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

AO UTILIZAR ESTE SITE, O USUÁRIO INDICA QUE COMPREENDEU E ESTÁ DE PLENAMENTE DE ACORDO COM OS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO, CONSENTIDO, ASSIM, EM RESPEITÁ-LOS E CUMPRI-LOS.

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: SETEMBRO DE 2021